

한국전력공사 상임감사위원

경고·시정 요구, 통보

제 목 [3] 설립목적 위배 태양광발전소 매입 부적정

관 계 부 서 캡코솔라(주)

조 치 부 서 인사처, 에너지신사업처, 캡코솔라(주)

내 용

1. 업무 개요

캡코솔라(주)는 학교 태양광사업을 통한 교육복지 실현을 목적으로 2016년에 설립된 이후 2019년부터는 사업모델을 다각화하여 학교, 군부대, 공공기관, 지자체 등 태양광 개발을 추진 중이며, '24.5.10. 감사일 현재까지 누적 발전용량은 아래 [표1]과 같이 총 99MW이다.

[표1] 캡코솔라(주) 누적 발전용량

(단위: MW)

구분	~ 2019년 12월	~ 2020년 12월	~ 2021년 12월	~ 2022년 12월	~ 2024년 5월
용량	7.9	37.5	79.5	94.4	99

자료: 캡코솔라(주) 제출자료 재구성

2. 관계규정 및 판단기준

캡코솔라(주) 「이사회 규정」에 따르면 ‘사업의 확장 및 신규 투자에 관한 사항’, ‘사업계획의 수립 및 변경, 조직변경에 관한 사항’, ‘연도별 사업계획, 예산 및 결산’은 이사회 심의·의결사항이라고 명시되어 있다.

따라서 켄코솔라(주)는 사업 추진 중 「이사회 규정」에 명시된 이사회 심의·의결 사항이 발생할 경우 이사회를 개최하고 심의·의결을 받아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

켄코솔라(주)는 2020년 6월부터 2021년 3월까지 총 10개월 동안 민간 회사에서 운영 중인 태양광발전소 총 40개를 494억 원을 들여 매입함으로써 발전용량 24.7MW를 확보하였으며 매입 현황은 아래 [표2]와 같다.

[표2] 켄코솔라(주) 태양광발전소 매입 현황

(단위: MW)

계약시기	계약금액	발전용량
2020년 6월 ~ 12월 : 36건	494억 원	24.7MW
2021년 1월 ~ 3월 : 4건	(출자액 2,000억 원의 24.7%)	(운영용량 99MW의 24.9%)

자료: 켄코솔라(주) 제출자료 재구성

00-50-56-B3-D8-9D / 20202734 / 2024-12-13 14:09:50

또한 켄코솔라(주)에서 매입한 총 40개의 태양광발전소 중 10건은 태양광발전 설비만 매입한 건이며, 나머지 30건은 태양광발전설비뿐만 아니라 설비가 설치되어 있는 토지까지 포함하여 매입한 건인 것으로 확인되었다.

그러나 켄코솔라(주)에서 태양광발전소를 매입한 것은 우리 회사 이사회에서 의결한 켄코솔라(주) 설립 및 출자 안건의 켄코솔라(주) 사업내용인 태양광발전설비 설치와 맞지 않으며 주주간 협약서의 켄코솔라(주) 사업목적인 태양광 공동개발과 사업계획인 태양광발전설비 건설, 발전, 운영에도 부합하지 않으므로 태양광발전소 매입은 켄코솔라(주) 설립목적에 위배된다.

이와 관련하여 켄코솔라(주)에서 운영 중인 태양광발전소 총 334개를 확인한 결과, 위와 같이 태양광발전소를 매입한 40개 외에는 모두 태양광발전설비를 직접 건설하여 운영 중인 것으로 확인되었다.

켄코솔라(주)에서 태양광발전소를 매입한 사유를 확인한 결과, 국회·정부·출자사 등 대외적으로 켄코솔라(주)의 발전용량과 수익이 저조하다는 지적이 있었고, 이에 대한 압박감이 켄코솔라(주) 내부적으로 조성됨에 따라 태양광발전소를 매입한 것으로 확인되었다.

그 과정에서 태양광발전소 매입은 사업의 확장 및 신규 투자에 관한 사항에 해당하여 이사회 심의·의결 대상임에도 불구하고 켄코솔라(주)는 이사회 심의·의결을 누락하였다.

또한 연도별 사업계획에 태양광발전소 매입 내용이 없었기 때문에 매입 관련 내용을 반영하기 위한 연도별 사업계획의 변경이 필요하고 연도별 사업계획의 변경은 이사회 심의·의결 대상임에도 불구하고, 켄코솔라(주)는 연도별 사업계획의 변경과 그에 따른 이사회 심의·의결을 모두 누락하였다.

조치할 사항

인사처장은 켄코솔라(주) 파견 중 이사회 절차를 위반하고 설립목적에 위배되는 태양광발전소 매입을 입안한 사업개발팀장 ☆☆☆와 이를 검토한 사업총괄본부장 ▲▲▲에게 ‘경고’를 촉구하시기 바랍니다.(경고)

에너지신사업처장은 향후 유사사례가 발생하지 않도록 캡코솔라(주)를 관리·통제할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

캡코솔라(주) 사장은

- ① 캡코솔라의 설립목적을 위배하여 매입한 총 40개의 태양광발전소에 대해 구체적인 매각계획 수립후 매각을 추진하시기 바라며,(시정)
- ② 태양광발전소를 매입한 경위, 향후 계획 등에 대해 이사회에 보고하시기 바랍니다.(통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
3	시 정 통 보	-	경 고 [2명]	캡코솔라(주)	인사처 에너지신사업처 캡코솔라(주)

00-50-56-B3-D8-9D / 20202734 / 2024-12-13 14:09:50